

**FIRDOUS BINTI MOHD FAROUK
MOHD FAROUK BIN ABDUL MAJEED
lawan
AKMAL BAQI BIN MOHAMED ARIFF**



[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 15 Februari 2022 / 13 Rejab 1443H

Kes mal (Semakan) No. 10000-003-0143-2021

[Dalam perkara seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: *Tetuan Khairul Anan & Partners*

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Pemohon-Pemohon memfailkan permohonan semakan di Mahkamah yang mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut;-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan berdasarkan kepada seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

- ii. Mahkamah menetapkan Perintah Permohonan Bantahan Awal Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 30/11/2021 melalui permohonan no. 10300-041-0402-2020 yang menolak permohonan bantahan awal ini dan mengenakan kos sebanyak RM2000 kepada Pemohon-Pemohon.
- iii. Mahkamah membatalkan kes saman no. 10300-099-0249-2020 (tuntutan pemulangan harta persendirian suami); dan
- iv. Responden dikenakan kos sebanyak RM10,000.

Fakta Kes

[2] Pemohon-Pemohon dalam kes ini memfailkan permohonan semakan terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bertarikh bertarikh 30/11/2021 melalui permohonan no. 10300-041-0402-2020 yang menolak permohonan bantahan awal Pemohon untuk membatalkan saman no. 10300-099-0249-2020 yang difailkan oleh Responden.

[3] Pemohon 1 dan Responden adalah pasangan suami isteri. Responden pada 25/6/2020, telah memfailkan satu tuntutan melalui saman no. 10300-099-0249-2020 bagi pemulangan harta persendirian suami. Pemohon-Pemohon kemudiannya telah memfailkan satu permohonan interlokutori bantahan awal no. 10300-041-0402-2020 (kes yang mahu disemak) kerana tidak bersetuju dengan permohonan Responden. Pada 30/11/2021, Mahkamah telah memutuskan permohonan

interlokutori bantahan awal Pemohon-Pemohon ditolak dengan kos sebanyak RM2000.

Ulasan Mahkamah Rayuan

[4] Berdasarkan notis permohonan, Pemohon-Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas keputusan/perintah Hakim Bicara yang memutuskan menolak bantahan awal yang dipohon oleh Pemohon-Pemohon. Sebelum kami boleh memberikan ulasan terhadap permohonan ini, terlebih dahulu kami akan membuat penilaian samada proses yang dipilih oleh Pemohon-Pemohon dalam kes sebegini iaitu melalui cara semakan adalah tepat atau sebaliknya kerana kes tersebut telah diberikan keputusannya pada 30/11/2021.

[5] Suka kami tegaskan bahawa penilaian tersebut adalah perlu memandangkan permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[6] Ini kerana prosiding semakan adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[7] Dalam hal ini kami turut dipandu oleh Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Kami perturunkan Arahan Amalan yang dimaksudkan disini untuk dijadikan panduan.

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*

- ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*

7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).
8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.
9. Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.
10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes *Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan *Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.
11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

[8] Disamping itu Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)*, kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012*, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011*, dan kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012*.

[9] Maka persoalannya adakah kes ini sesuai untuk dibuat proses semakan atau tidak? Kami telah meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon-Pemohon bertarikh 24/12/2021 dan mendapati bahawa alasan Pemohon-Pemohon menfailkan permohonan semakan ini adalah kerana tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat oleh Hakim Bicara yang menolak bantahan awal Pemohon-Pemohon. Pemohon-Pemohon menyatakan alasan kepada semakan ini adalah sebagaimana berikut:-

- i. Sama ada MTS mempunyai bidangkuasa untuk mendengar dan memutuskan isu berkenaan tuntutan pemulangan harta persendirian suami (wang) yang difailkan oleh Responden.
- ii. Sama ada tuntutan dan fakta-fakta yang dinyatakan Responden berada di bawah bidangkuasa Mahkamah Sivil atau tidak.
- iii. Sama ada Pemohon 2 selaku bapa kandung Pemohon 1 boleh dinamakan sebagai Defendan 2 dalam kes induk atau tidak.
- iv. Sama ada harta yang dituntut pemulangan oleh Responden iaitu sejumlah wang berjumlah 1,657,005.30 di dalam kes tuntutan pemulangan harta persendirian suami wujud semasa dalam tempoh perkahwinan atau pun tidak.

[10] Kami telah memanggil dan menyemak fail kes no. 10300-041-0402-2020 dan kes 10300-099-0249-2020, dapatan kami bahawa kes permohonan interlokutori bantahan awal yang difailkan oleh Pemohon-Pemohon tersebut telah didengar di hadapan Hakim Bicara dan kedua-dua pihak telah berpeluang

memfailkan affidavit, affidavit jawapan serta hujah masing-masing, dan segala isu yang dikemukakan telah diputuskan oleh Hakim Bicara.

[11] Merujuk kepada sub-arahan 4 AA7/2014, dinyatakan sekiranya sesuatu keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai. Sub-arahan 4 AA 7/2014 ini adalah selari dengan penghakiman kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Semakan No. 10000-003-0015-2012 di mana Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor menyatakan ;-

“ Otoriti kes-kes di atas, secara konsisten telah memberi panduan bagi menentukan samada sesuatu kes itu boleh dibuat semakan atau rayuan. Prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam semua kes tersebut dapat kami rumuskan seperti berikut:

- i. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai.*
- ii.*

[12] Oleh yang demikian, pada hemat kami, kes tersebut adalah termasuk dalam kategori yang dinyatakan dalam sub-arahan 4, AA7/2014 dan juga kategori (i) yang disebut dalam penghakiman kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra (supra), di mana keputusan akhir sesuatu isu tersebut telah dibuat.

[13] Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami berpuashati bahawa proses semakan yang difailkan oleh Pemohon-Pemohon ini tidak sesuai dilaksanakan bagi kes 10300-041-0402-2020.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

[1] Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

-
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

11

12

13

14

15

16